

<제15장 부당노동행위.제2절 불이익취급>

I. 의의[노조법 제81조 제1항 제1호·제5호]

- 불이익취급이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제1호에 규정된 부당노동행위의 한 유형을 의미한다. 사용자가 근로자가 노동조합에 가입하거나 조직하려고 하는 행위, 노동조합을 운영하는 행위, 정당한 단체행동을 하는 행위 등 정당한 단결활동을 한 것을 이유로 해당 근로자에게 해고, 징계, 전직 등 불이익을 주는 행위이다. 노조법 제81조 제1항 제5호(지배·개입) 중 노동조합의 결성이나 운영을 지배·개입하는 행위 역시 개별 근로자에 대한 불이익취급을 통해 이루어질 수 있으므로, 불이익취급은 제1호뿐만 아니라 제5호와도 밀접한 관련성을 가진다.

II. 부당노동행위의 성립요건

1. 근로자의 정당한 단결활동 등

(1) 단결활동의 주체

- 단결활동의 주체는 노동조합의 조합원뿐만 아니라 노동조합에 가입하려고 하는 근로자, 노동조합을 조직하려고 하는 근로자 등도 포함된다.

(2) 단결활동의 정당성

- 불이익취급의 대상이 되는 단결활동은 정당성을 갖추어야 한다. 정당한 단결활동은 노조법과 법령을 준수하는 범위 내에서 노동조합의 목적을 달성하기 위한 활동을 의미하며, 활동의 형태는 노동조합 운영, 단체교섭, 쟁의행위 등 다양하다.

(3) 정당성이 결여된 행위

- 불법 쟁의행위나 조합의 규율을 위반한 행위 등은 정당성이 결여되어 원칙적으로 불이익취급의 원인이 될 수 없다. 다만, 정당성이 부분적으로 결여된 경우에도 사용자의 불이익 처분이 과도할 경우 부당노동행위가 될 수 있다.

2. 사용자의 불이익처분

(1) 개념

- 불이익 처분이란 근로자의 노동조합 활동을 억압할 목적으로 행하는 사용자의 모든 불이익한 조치를 의미한다. 이는 법률적 행위(해고, 징계, 전직)뿐만 아니라 사실적 행위(승진 누락, 임금 차별, 감시 등)도 포함된다.

(2) 불이익처분의 판단

- 불이익 처분에 해당하는지 여부는 해당 처분이 근로자에게 사회 통념상 불이익하다고 인정되는지 여부를 객관적으로 판단하여야 한다.

3. 인과관계

(1) 부당노동의사

- 불이익취급이 성립하기 위해서는 사용자에게 정당한 단결활동 등을 이유로 불이익을 주려는 부당노동의사가 있어야 한다. 즉, 불이익 처분이 정당한 인사권 행사가 아니라 단체활동에 대한 보복이나 방해를 목적으로 이루어졌어야 한다.

(2) 인과관계의 입증

- 부당노동의사는 사용자의 내심의 의사이므로 직접적으로 입증하기 어렵다. 따라서 판례는 불이익 처분의 시기, 대상, 경위, 사용자 측의 발언 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 정황 증거를 통해 추정될 수 있다는 간접적 입증 방법을 인정한다.

III. 불이익취급원인의 경합

1. 의의

- 불이익취급원인의 경합이란 사용자의 불이익 처분이 정당한 단결활동이라는 부당한 이유뿐만 아니라 업무 능력 부족, 징계 사유 등 정당한 이유를 동시에 가지고 있는 경우, 그 불이익 처분의 부당노동행위 성립 여부를 판단하는 문제를 의미한다.

2. 학설

(1) 주된 이유설

- 사용자의 불이익 처분을 가져온 수많은 원인 중 가장 중요하고 주된 이유가 부당노동의사에 의한 것이라면 부당노동행위로 보고, 정당한 사유가 주된 것이라면 부당노동행위가 성립되지 않는다고 보는 견해이다.

(2) 복수 이유설

- 사용자의 불이익 처분에 부당노동의사가 일부라도 작용하였다면 부당노동행위가 성립한다고 보는 견해이다. 이 경우 정당한 사유는 구제명령을 내릴 때 정당성 판단이나 손해배상액 등 구제 내용을 정하는 데 참작될 수 있다.

3. 판례

- 판례는 주된 이유설의 입장을 취한다. 즉, 노동조합 활동이 해고의 유일한 이유가 아니더라도, 사용자가 정당한 단결활동을 혐오하거나 방해하려는 의사가 주된 이유로 작용하여 불이익 처분을 한 경우에는 부당노동행위가 성립하며, 정당한 이유가 부차적으로 작용한 경우에는 부당노동행위의 성립에 영향을 미치지 않는다고 본다.

4. 검토

- 주된 이유설은 단결권 보호라는 노조법의 취지를 실현함과 동시에 사용자의 정당한 인사권을 존중할 수 있는 합리적인 절충점으로 판단된다. 다만, 정당한 이유가 부수적이라고 하더라도 징계 양정에 대한 참작이 필요하며, 복수 이유설과 달리 주된 이유를 판단하기 어려운 경우가 발생할 수 있다는 한계가 있다.

IV. 불이익취급에 대한 구제

1. 처벌[노조법 제90조]

- 노조법 제90조는 불이익취급을 한 사용자에게 대하여 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정한다. 이는 부당노동행위에 대한 형사적 제재를 통해 단결권을 강력하게 보호하기 위함이다.

2. 노동위원회에 의한 구제

(1) 구제 신청

- 불이익취급을 받은 근로자 또는 노동조합은 노조법 제82조에 따라 불이익 처분이 있는 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다.

(2) 구제명령

- 노동위원회는 노조법 제84조에 따라 부당노동행위가 성립한다고 판단하는 경우, 사용자에게 원상회복을 위한 구제명령(해고 근로자의 원직 복직, 징계 취소 등)을 내린다.

3. 법원에 의한 구제

(1) 행정소송

- 노동위원회의 구제명령이나 기각 결정에 대해 불복하는 경우, 당사자는 행정소송(재심판정 취소의 소)을 제기하여 법원의 최종 판단을 구할 수 있다.

(2) 민사소송

- 부당노동행위가 민법상 불법행위의 요건을 충족하는 경우, 손해배상을 청구하는 민사소송을 별도로 제기할 수 있다.

V. 결론

- 불이익취급은 정당한 단결활동 등을 이유로 사용자가 부당노동의사를 가지고 불이익 처분을 하는 경우에 성립한다. 불이익취급 원인의 경합 시에는 부당노동의사가 주된 이유인지 여부를 기준으로 판단하는 것이 판례의 태도이며, 불이익취급에 대해서는 노동위원회의 구제명령과 형사 처벌(노조법 제 90조)이 동시에 적용될 수 있다.